

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4310/2531

นาย ไข่ สุน โง้วธนารมย์
นาง เจษรา แซ่จู กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88, มาตรา 104, มาตรา 223, มาตรา 229

ระหว่างระยะเวลาที่คู่ความอาจอุทธรณ์คดีแพ่งได้ โจทก์กับจำเลยตกลงกันในการพิจารณาคดีอาญาที่โจทก์ฟ้องจำเลยข้อหาโกงเจ้าหนี้ และเบิกความเท็จว่าโจทก์ยอมถอนฟ้องคดีดังกล่าวแลกกับการที่จำเลยงดเว้นการใช้สิทธิอุทธรณ์คดีแพ่ง จำเลยยืนยันรับข้อตกลงดังกล่าว เมื่อโจทก์ถอนฟ้องคดีอาญาตามข้อตกลงแล้ว ก็ถือได้ว่าจำเลยสละสิทธิอุทธรณ์คดีนี้ไปแล้วตามข้อตกลงดังกล่าว จำเลยจะกลับมาใช้สิทธิอุทธรณ์คดีแพ่งไม่ได้ ศาลฎีการับฟังสำเนารายงานกระบวนการพิจารณาของศาลในอีกคดีหนึ่งซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ได้ เพราะโจทก์ยอมไม่อาจนำสืบถึงรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวในศาลชั้นต้นได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองสมคบกันทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยปราศจากมูลหนี้ที่แท้จริง แล้วจำเลยที่ 2 นำความเท็จดังกล่าวฟ้องต่อศาล ทำให้ศาลมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดจากจำเลยที่ 1 เป็นจำเลยที่ 2 ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ 1 ไม่อาจบังคับคดีตามคำ

พิพาทกับที่ดินแปลงดังกล่าวได้ จำเลยทั้งสองรู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นทางให้ โจทก์เสียเปรียบอันเป็นการฉ้อฉลต่อโจทก์ ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินแปลงดังกล่าว จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์มิได้ เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่า สิ้นค้าและเป็นหนี้เงินที่ยืมไปจากจำเลยที่ 2 จึงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ยอมโอนที่ดินตามฟ้องให้แก่จำเลยที่ 2 เพื่อเป็นการชำระหนี้ ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิด สัญญา จำเลยที่ 2 จึงฟ้องคดีและได้รับโอนที่ดินดังกล่าวมาโดยคำพิพากษาของศาล จึงเป็นการรับโอนที่ดินมาโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน จำเลยที่ 2 มิได้รู้เท่าถึง ข้อความจริงอันจะทำให้โจทก์เสียเปรียบแต่ประการใด ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้น พิพากษายกอุทธรณ์จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยขอให้พิพากษาให้ศาลอุทธรณ์รับ วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2527 ต่อมาวันที่ 7 ธันวาคม 2527 ซึ่งยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่คู่ ความอาจอุทธรณ์คดีนี้ได้ นั้น ศาลจังหวัดชลบุรีนัดสืบพยานจำเลยในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 1656/2526 ระหว่างนายไช้สุน ไ้วธนารมย์ โจทก์ นางเจษราแซ่จู ที่ 1 นายเล็ก แซ่ลี ที่ 2 นายสมเกียรติ จินตนโรจน์ที่ 3 จำเลย ขอให้ฟ้องเจ้าหนี้เบิก ความเท็จ ในวันนั้นเองคู่ความได้ตกลงกันตามสำเนารายงานกระบวนการพิจารณาลงวัน นั้น ซึ่งโจทก์ส่งอ้างมาในคำแก้อุทธรณ์คดีนี้ว่า โจทก์ยอมรับว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหนี้ จำเลยที่ 1 เป็นจำนวน 100,000 บาท และโจทก์ยอมถอนฟ้องคดีดังกล่าวแลกกับการที่จำเลยที่ 2 งดเว้นการใช้สิทธิอุทธรณ์ในคดีนี้ จำเลยยืนยันรับข้อตกลงดังกล่าว ทนายโจทก์ขอถอนฟ้องศาลจังหวัดชลบุรีอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีออก จากสารบบความ โจทก์และจำเลยทั้งสามในคดีดังกล่าวลงชื่อไว้ในรายงานกระบวนการ พิจารณานี้ด้วย ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์กับจำเลยที่ 2 ตกลงกันว่าโจทก์ยอมถอนฟ้อง คดีอาญาเพื่อแลกกับการที่จำเลยที่ 2 งดเว้นการใช้สิทธิอุทธรณ์คดีนี้ เมื่อโจทก์ถอน

ฟ้องคดีอาญาตามข้อตกลงแล้ว ก็ถือว่าจำเลยที่ 2 สละสิทธิอุทธรณ์คดีนี้ไปแล้ว ตามข้อตกลงดังกล่าว จำเลยที่ 2 จะกลับมาใช้สิทธิอุทธรณ์คดีนี้อีกไม่ได้ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์มิได้นำสืบแสดงหลักฐานสำเนารายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่ารายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้แล้ว โจทก์ย่อมไม่อาจนำสืบในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นได้ ฎีกาจำเลยที่ 2 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>